

Séance 1 : l'Etat, une réalité politique interne et internationale

28/01/2025

Séance 4 : contrôle de connaissances, questions (25%)

Séance 7 : colle intermédiaire (25%)

Colle finale (50%)

1/ Définitions :

* **Etat** : est composé d'une population, d'un territoire et d'une puissance détentrice de la violence légitime (gouvernement, souveraineté)

* **Nation** : ensemble d'individus qui vivent sur le territoire d'un Etat avec une conscience commune, une volonté de faire société. (distinction entre conception allemande et française, allemands se basent sur la race et la langue, les français se basent sur une construction plus politique, de communauté d'idées et de valeurs) ≠ **Population**

* **Territoire** : étendue de terre ou de mer soumise à la juridiction d'un Etat, dont les limites sont définies par des frontières (physique ou non, terrestre ou maritime). C'est un espace délimité qui borne aussi la portée de l'exercice de la souveraineté d'un Etat.

2/ Question sur document

*(2) Un État peut exister sans Constitution écrite, comme le montre le Royaume-Uni, où les lois, conventions et jurisprudences remplacent un texte formel. Ce qui importe, c'est la réunion des éléments constitutifs : population, territoire et souveraineté. Cependant, une Constitution écrite offre une plus grande clarté et stabilité juridique.

L'élaboration d'une Constitution écrite intervient souvent dans des contextes de rupture politique (révolution, indépendance, transition démocratique). Elle se fait en deux étapes : la rédaction, généralement confiée à une assemblée constituante ou des experts, puis l'adoption, par référendum, vote parlementaire ou parfois de manière imposée.

En résumé, si une Constitution écrite n'est pas indispensable, elle reste un outil essentiel pour structurer les pouvoirs, garantir les droits et affirmer les valeurs fondamentales d'un État.

3/ Plan détaillé de commentaire

Texte n°1 : Sentence arbitrale, affaire de l'Île de Palmas (Etats Unis c. Pays Bas) rendue le 4 avril 1928 par l'Arbitre unique Max Hubert, extrait.

La souveraineté, dans les relations entre Etats, signifie l'indépendance. L'indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit d'y exercer à l'exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques.

Sentence Arbitrale, Affaire de l'Île de Palmas (Etats-Unis c. Pays Bas), rendue le 4 avril 1928 par l'Arbitre unique Max Hubert, extrait.

I– La souveraineté comme principe d'indépendance des Etats

A– La souveraineté et l'exclusion de toute ingérence extérieure

→ Def souveraineté dans relation entre Etats

→ Principe de non-ingérence

B – La souveraineté comme reconnaissance mutuelle entre Etats

→ le rôle du droit international dans la reconnaissance de la souveraineté

→ importance de la reconnaissance de la souveraineté par les autres Etats pour établir des relations diplomatiques

→ conséquences en cas de contestation (exemple : conflits territoriaux ou non-reconnaissance d'un Etat).

II – L'indépendance étatique et l'exercice exclusif des fonctions sur un territoire

A – L'exclusivité des fonctions étatiques sur un territoire déterminé

→ indépendance territoriale

→ importance de la délimitation des frontières

B – les limites de l'indépendance territoriale dans le droit international

→ existence d'exceptions comme les interventions légales

→ cas des zones disputées

→ tension entre souveraineté étatique et enjeux globaux

Commentaire de texte : (texte n°2)

– Correction –

Etat soumis
au droit
international
↳ souveraineté

L'État comme personne de droit international doit réunir les conditions suivantes : I. Population permanente. II. Territoire déterminé. III. Gouvernement. IV. Capacité d'entrer en relations avec les autres Etats.

Convention sur les droits des États adoptée par la septième conférence internationale américaine signée à Montevideo le 26 décembre 1933, art. 1er

Plan idée :

I – La souveraineté come fondement de l'indépendance des Etats

A– L'indépendance territoriale

B – Reconnaissance internationale

II – Les limites et les enjeux de la souveraineté

A– Souveraineté et droits fonda => hors sujet, trop éloigné du texte

B – => pas d'idée car mauvais plan

Plan idée :

Les parties sont de bonnes idées mais les sous-parties non.

I – Les conditions matérielles de l'existence d'un Etat

A– La population permanente

B – territoire déterminé

II – Conditions fonctionnelles et internationales

A– Le Gouvernement

B – La capacité d'entrer en relation avec les autres Etats

Proposition de plan :

I – La définition de l'Etat par le droit International

A – Les éléments traditionnel constitutifs de l'Etat

B – La capacité d'entrer en relation : un élément constitutif de l'Etat ?

II – La limitation de l'Etat par le droit international

A– La souveraineté comme caractère essentiel de l'Etat

B– Le paradoxe de la soumission de l'Etat au droit international

→ **Etat unitaire** : Etat dont la souveraineté est indivisible, seul le gouvernement l'exerce. Il y a une seule Constitution en vigueur sur l'ensemble du territoire → Ordre politique et constitutionnel unique

→ **Etat fédéral** : Etat dont la souveraineté est divisée sur le territoire, elle est déléguée à des représentants au sein de canton ou d'Etats fédérés.

→ **Etat régional** : Etat dont l'exercice de la souveraineté est délégué à des représentants dans les régions

→ **Union d'Etats** : Association de plusieurs Etats qui s'unissent pour former une entité nouvelle. (ils conservent ainsi leur indépendance)

→ **Déconcentration** : Processus par lequel l'Etat délègue certaines de ses compétences administratives à des collectivités territoriales dotées de la personnalité juridique. → aménagement interne à l'Etat, il s'agit du transfert d'attribution => Répartition au sein d'une même personne morale qui est l'Etat, et dans le cadre d'une même hiérarchie dont la tête est le Prés de la Rep. Outil d'efficacité de l'appareil étatique « même marteau qui frappe mais on a raccourci le manche » (Odille Barrot)

→ **Décentralisation** : aménagement de l'administration de l'Etat consistant à transférer certaines compétences aux représentants locaux d'Etats. → aménagement du pouvoir qui est externe à l'Etat puisque il s'agit du transfert de compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales => + on décentralise, plus on tend vers un Etat fédéral. La France est un Etat unitaire décentralisé. Exigence constitutionnelle Art 1 et 72 à 75 de la Constit. Mise en oeuvre du principe de libre administration des collectivités.

→ **Indivisibilité** : principe fondamental selon lequel la souveraineté française est une et unique, elle s'exerce sur tout le territoire de l'Etat. → On ne reconnaît qu'un seul peuple, qu'une seule langue sur le territoire. Il s'oppose à toute forme de fédéralisme. Il contribue à durcir le principe d'égalité.

→ **Principe de libre administration** : Principe constitutionnel selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire.

→ **Principe de subsidiarité** : Principe selon lequel une autorité centrale ne doit effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à un niveau inférieur.

→ **Contrôle de légalité** : Mécanisme par lequel l'Etat s'assure que les actes des collectivités territoriales et des autres entités sont conformes aux lois et règlements en vigueur.

2/ → Pourquoi parle-t-on d'indivisibilité de l'Etat, notamment en France ?

L'article 1er de la Constitution Française dispose que « la France est une République indivisible, laïque et sociale ». Ce principe signifie que le territoire national et la souveraineté de l'Etat ne peuvent être fragmentés ou partagés. Il assure l'unité juridique et politique du pays, empêchant toute sécession ou autonomie totale de ses composantes territoriales. Selon Hamon et Troper, cette indivisibilité garantit que la loi est la même pour tous, partout sur le territoire, assurant ainsi l'égalité des citoyens devant la loi. Georges Scelle, dans son "Manuel de droit international public", souligne que l'indivisibilité de l'Etat est essentielle pour maintenir la cohérence et l'efficacité de l'ordre juridique interne. L'article 72 de la Constitution précise que les collectivités territoriales s'administrent librement, mais dans le respect du principe d'indivisibilité de la République, ce qui signifie que, bien que ces collectivités bénéficient d'une certaine autonomie, elles ne peuvent remettre en cause l'unité de l'Etat. Ainsi, l'indivisibilité de l'Etat français est un gage de cohésion nationale, garantissant une application uniforme des lois et le maintien de l'unité du territoire.

⇒ C'est une catégorisation théorique (d'enseignement) car + complexe en réalité

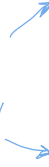
Peut aller dans un sens ou dans l'autre

Le degré le + poussé de l'Etat décentralisé est l'Etat fédéral



+ ou - décentralisé

Déconcentration



Etat Unitaire



Transfert de compétences administratives



Ordre politique et constitutionnel est unique
↳ même lois sur tout le territoire

Contrôle de légalité
↳ Décentralisation

Etat régional



Compétences législatives attribuées par la constitution

Etat fédéral



Chaque Etat fédère à sa propre constitution

Etats indépendants

↳ Les différentes nuances et passages de l'un à l'autre n'apparaissent pas avec netteté mais ce qui caractérise l'Etat régional c'est le pouvoir législatif décerné aux collectivités concernées

+ Révision Constitutionnelle 2003

-> Comment distinguer déconcentration, décentralisation et régionalisation ?

VOIR SCHEMA

Décentralisation : Il s'agit du transfert de compétences de l'État vers des collectivités territoriales ou d'autres entités publiques dotées de la personnalité juridique et d'une autonomie administrative. Ces collectivités exercent des compétences propres et disposent d'une certaine indépendance décisionnelle, tout en restant soumises à un contrôle de légalité exercé par l'État.

Déconcentration : Ce processus consiste à déléguer certaines compétences de l'administration centrale à des représentants de l'État implantés localement, tels que les préfets ou les directeurs de services déconcentrés. Contrairement à la décentralisation, les autorités déconcentrées n'ont pas de personnalité juridique propre et agissent au nom de l'État central, sous son autorité hiérarchique.

Régionalisation : Elle se réfère à l'octroi d'une autonomie accrue à des entités régionales au sein de l'État. Cela peut impliquer une décentralisation renforcée au niveau régional, avec le transfert de compétences supplémentaires et de ressources aux régions, leur permettant de mieux répondre aux spécificités locales.

En résumé, la décentralisation vise à autonomiser des collectivités territoriales distinctes de l'État, la déconcentration cherche à rapprocher l'administration centrale des administrés en implantant des représentants locaux, et la régionalisation tend à renforcer le pouvoir des régions pour une meilleure adaptation aux réalités locales.

-> Quels sont les principes de fonctionnement de l'Etat fédéral ?

L'État fédéral repose sur plusieurs principes fondamentaux qui structurent son fonctionnement. Tout d'abord, le principe de superposition établit une répartition des compétences entre l'État fédéral et les États fédérés, chacun disposant de ses propres domaines d'action. Ensuite, le principe d'autonomie garantit aux entités fédérées le pouvoir d'adopter leurs propres lois et de gérer leurs affaires internes sans ingérence de l'État central. Enfin, le principe de participation assure la représentation des États fédérés au sein des institutions fédérales, notamment par une seconde chambre législative, souvent appelée Sénat, où chaque État peut influencer les décisions nationales. Ces principes visent à équilibrer l'unité nationale avec la diversité régionale, en permettant une gouvernance partagée et en respectant les spécificités locales.

Structure juridique fondée sur une association d'Etat (pas une fusion), dans le cadre d'une Constitution fédérale. Deux ordres constitutionnels distincts : ordre constitutionnel fédéral et ordre constitutionnel fédéré. Les compétences non attribuées à l'Etat fédéral sont en général attribuées aux Etats fédérés, mais le domaine international est seulement réservé à l'Etat fédéral. (Aussi, l'ordre juridique de l'Etat fédéral prime sur celui des Etats fédérés.)

3/ Commentaire de texte – Décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, exposé des motifs

« Considérant qu'on peut gouverner de loin, mais qu'on n'administre bien que de près ; qu'en conséquence, autant il importe de centraliser l'action gouvernementale de l'État, autant il est nécessaire de décentraliser l'action purement administrative »

Décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, exposé des motifs.

Intro :

Le décret du 25 mars 1852 met en lumière la distinction entre le gouvernement et l'administration en insistant sur la nécessité d'une centralisation politique tout en prônant une décentralisation administrative. Cette réflexion s'inscrit dans un contexte historique où la France, fortement centralisée, commence à aménager ses structures administratives pour plus d'efficacité locale.

I – Une affirmation de la centralisation gouvernementale

A– La centralisation comme principe de gouvernance

- > L'idée selon laquelle le pouvoir politique doit être exercé de manière centralisée pour garantir l'unité nationale
- > Une vision où l'Etat détient le monopole des grandes décisions stratégiques
- > Référence implicite au bon fonctionnement de l'autorité étatique, notamment sous le Second Empire

B – Une justification politique et historique

- > La centralisation comme héritage du modèle jacobin et napoléonien
- > Un pouvoir exécutif fort pour éviter les divisions et assurer l'efficacité du gouvernement
- > la distinction entre administration et gouvernement comme fondement de l'organisation de l'Etat

II– Une reconnaissance de la nécessité de la décentralisation administrative

A– L'administration locale comme levier d'efficacité

- > L'idée que l'action locale ne peut être efficace qu'au plus proche des administrés
- > Reconnaissance du rôle des autorités locales pour répondre aux besoins concrets des citoyens
- > Une conception pragmatique : gouverner peut se faire de loin, mais s'administrer requiert une proximité avec le terrain

B– un équilibre entre centralisation et déconcentration

- > la distinction entre la délégation de certaines compétences et une autonomie politique des collectivités
- > la mise en place progressive de structures administratives déconcentrées (préfets, maires, conseils locaux)
- > une approche qui préfigure les réformes modernes de la décentralisation en France

=> ELABORATION D'UNE CORRECTION COMMUNE :

=> ① On repère les éléments clés du texte

Gouverner de loin

Centraliser l'action gouvernementale de l'Etat

Administrer de près

Décentraliser l'action administrative

Administration

Etat régional

Gouvernement

Etat unitaire

Souveraineté

Déconcentration

↳ efficacité

Indivisibilité

Décentralisation

Etat fédéral

libre administration

+ contrôle de légalité

Art 1 et 72 à 75 Constit

Union d'Etat

Révision 2003

(pas essentielles)

On peut regrouper en 2 catégories

On peut ensuite relier ces idées avec des notions fondamentales

On pense aux idées qui se dégagent de chaque bloc

Conserver un Etat central fort / important

La déconcentration

Autonomie des collectivités T / Renforcement démocratie

Les limites de la décentralisation

↳ qui pousse à la dislocation de l'Etat

④ On re sépare les notions qui ont des liens pour faire sous-parties

6 => On formule les intitulés des sous parties

I-

A- La nécessité d'un Etat central dominant

B- La déconcentration comme solution efficace pour la gestion de l'Etat décentralisé

II-

A- La décentralisation efficace pour le renforcement de la démocratie

B- Les limites de la décentralisation

7

=> Trouver les intitulés des grandes parties

=> PROPOSITION DE CORRECTION (PROF):

Pb : Comment aménager, de manière pertinente et efficace, le pouvoir de l'Etat, entre centralité et décentralisation ?

I – La nécessité d'un certain degré de centralisation pour la cohérence de l'Etat

A- La concentration des compétences régaliennes nécessaires à l'existence de l'Etat

B – La déconcentration de l'action gouvernementale nécessaire à l'efficacité de l'Etat

II- La nécessité d'un certain degré de décentralisation pour une meilleure administration

A- Les vertus d'une organisation purement administrative

B- Les conséquences d'une décentralisation trop poussée

1/

*** Constitution :**

- Def matérielle : Texte fondamental contenant l'ensemble des règles relatives à la désignation des gouvernants, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs public ainsi qu'aux droits et aux devoirs des citoyens.
- Def formelle : Texte très généralement écrit, d'aspect solennel dont les dispositions ont une valeur supérieure à celle des lois et ne peuvent être élaborées que par une autorité spécialement habilitée que l'on appelle le constituant.

*** Contrôle de Constitutionnalité** : contrôle établi par le Conseil Constitutionnel qui va, soit a priori soit a posteriori, vérifier si les lois en vigueur ou en projet sont conformes à la Constitution.

2/

Pourquoi la France a-t-elle longtemps été qualifiée de « légicentriste » ?

→ La France a longtemps été qualifiée de "légicentriste" en raison de son attachement historique à la loi en tant qu'expression suprême de la volonté générale.

Cette conception trouve ses racines dans le Serment du Jeu de Paume du 20 juin 1789, où les députés du Tiers-État s'engagent à ne pas se séparer avant d'avoir donné une Constitution à la France, affirmant ainsi la primauté de la loi votée par la représentation nationale.

Robespierre, dans son rapport à la Convention nationale du 5 février 1794, renforce cette idée en proclamant que "la volonté générale est toujours droite", suggérant que la loi, en tant que manifestation de cette volonté, est infaillible.

Maurice Hauriou, dans son "Précis de droit constitutionnel" de 1929, souligne cette tradition en notant que le législateur français est perçu comme le détenteur exclusif de la souveraineté, reflétant une méfiance envers les autres pouvoirs. L'adoption de l'amendement Wallon en janvier 1875, qui établit la République de manière définitive, consacre la suprématie du Parlement et de la loi.

Georges Lefebvre, dans son article "Le régime parlementaire et les républicains" (1992), analyse comment cette période a renforcé le légicentrisme en France, le Parlement étant considéré comme l'incarnation de la volonté nationale.

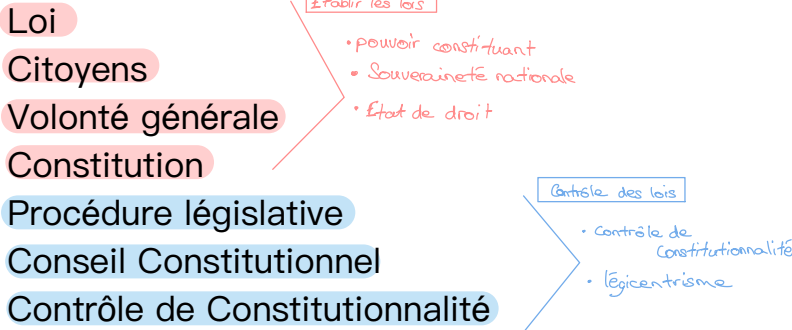
Enfin, Michel Fioravanti, dans "Siéyès et le jury constitutionnaire" (2007), explore la pensée de Siéyès, qui envisageait un contrôle de la constitutionnalité des lois, idée qui n'a pas prévalu, illustrant la réticence française historique à limiter la souveraineté législative. Ainsi, la France a développé une culture politique où la loi occupe une place centrale, reflétant une confiance profonde en la capacité du législateur à exprimer la volonté générale sans nécessiter de contre-pouvoirs institutionnels.

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation... » **Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 6**

« Considérant donc que la procédure législative utilisée pour mettre en conformité avec la Constitution la disposition déclarée non conforme à celle-ci par le Conseil constitutionnel...a répondu aux exigences du contrôle de constitutionnalité dont l'un des buts est de permettre à la loi votée, qui n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution, d'être sans retard amendée à cette fin... » **Cons. Const., Décision n°85-197 DC du 23 août 1985, Loi sur l'évolution de la nouvelle Calédonie.**

- > Idées directrices
- La loi est faite par le peuple lui même
- Le Conseil Constitutionnel vérifie que les lois soient conformes à la Constitution

-> Mots-clefs



- > Plan détaillé pour commentaire croisé
- I – L'établissement des lois par le peuple
- A – Des lois qui résultent de la volonté générale
- B – l'exercice de la souveraineté nationale
- II – Le contrôle de constitutionnalité des lois
- A – Un contrôle a priori des lois
- B – Un contrôle a posteriori

CORRECTION :

Mots clefs et idée qui apparaissent :

- La loi est l'expression de la volonté générale
- Citoyen
- Contrôle de constitutionnalité
- Limitation du pouvoir législatif
- Procédure législative
- Respect de la Constitution
- Etat de droit
- La loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution
- Légicentrisme
- Absence de contrôle de constitutionnalité = rejet du jury constitutionnaire
- Souveraineté nationale / populaire
- Rôle du juge dans la procédure des droits et libertés fondamentaux

Loi = Volonté générale

⇒ Serait le I. b) → Suprématie législative

- Légicentrisme
- Absence de contrôle de Constit : Rejet JC
↳ Etat légal

-
- Démocratie représentative
 - Procédure législative
 - Citoyens = formation de la loi
 - Souveraineté pop/nationale

↳ Serait le I. a) → Idée directrice générale :
les principes révolutionnaires,
l'idée de démocratie

Loi = respect de la
Constitution

IG : Limitation des législateurs

- Etat de droit
- Contrôle de Constitutionnalité
- Rationalisation parlementarisme
- Respect / Conformité → Constitut. →
hiérarchie des normes

IG : Pouvoir du juge → Risque gouvernement
des juges

- Rôle du CC : protection des DL fonda
- Décision 1971, 1974 et 2008

Plan corrigé (prof):

I – Le règne de la loi dans l'état légal

A – La norme législative comme symbole de démocratie

B – La vision excessivement légicentriste de la France

II – Le respect de la Constitution dans l'Etat de droit

A – L'instauration d'une justice constitutionnelle en 1958

B – L'autolimitation de la justice constitutionnelle dans le contrôle de la loi

Séance 3 suite : Histoire Constitutionnelle de la France

1789 – 1792 : Monarchie Constitutionnelle

Pressé par des difficultés financières, Louis 16 convoque les Etats Généraux, qui se réunirent à Versailles. Ils avaient 3 éléments, 3 idées à passer au Roi : conserver la monarchie, mettre en place une légalité entre les citoyens, et rédiger une nouvelle Constitution.

Alors que le Roi avait convoqué les EG uniquement comme assemblée consultative, ces derniers se présentaient comme assemblée constituante. La noblesse et le clergé se joignirent au tiers Etats et cette assemblée adopta la Constitution de 1791 (la première), composée de la DDHC et de la Constitution écrite.

En 1791, l'assemblée nationale constituante se sépare, l'assemblée législative la remplace et elle va décider de faire élire au suffrage universel une convention nationale chargée de préparer une nouvelle Constitution.

1792 – 1799 : Première République

La convention décrète la royauté et va entreprendre la confection de la Constitution qui va devoir être adoptée par le peuple. La Constitution est adoptée le 24 juin 1793 et est acceptée par le peuple. Cette Constitution ne va jamais entrer en vigueur. Elle est bcp plus sociale et démocratique que la précédente. En raison d'événement pol interne et externe, la convention va ajourner l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, qui finalement n'entrera jamais en vigueur avec la chute de Robespierre. La convention adopte une nouv constitution en 1795.

Elle est plus conservatrice que celle de 93 puisqu'on va limiter la démocratie car on considère que la démocratie a été la cause de la terreur en 1793.

1799 – 1814 : Consulat et Empire

En 1799 il y a un nouveau changement de régime, suite au coup d'Etat de Napoléon Bonaparte. La Constitution est préparée sous l'influence personnelle de Bonaparte. Ce dernier est militaire mais se réclame d'une légitimité populaire, par son prestige, son charisme, il obtient du peuple qu'il se dessaisisse de sa souveraineté attribué par les textes.

1815 – 1848 : Retour de la monarchie

Napoléon abdique suite à des défaites militaires, et fin du césarisme. Retour de la monarchie. La charte de 4 juin 1814 fait office de Constitution

1848 – 1852 : IIe République

Chute de la monarchie Constitutionnelle. Assemblée constituante qui est élue proclame la République. La constit de 48 est démocratique mais ne comporte pas de déclaration des droits comme les précédentes.

1851 – 1870 : Second empire

En 1851 il y a Nouveau coup d'Etat par Louis Napoléon Bonaparte qui va entraîner le passage au second empire. On rétablit le césarisme. La République subsiste mais seulement par le nom. Par plébiscite, une majorité écrasante va approuver le coup d'Etat. Fort de cette légitimité là, Louis Napoléon Bonaparte va gouverner de manière dictatoriale.

1870 – 1945 : IIIe République

Défaite de Sedan qui entraîne la chute de l'Empire et la proclamation de la République. L'amendement Wallon vient rompre avec le caractère provisoire de la forme républicaine, la forme de gouvernement devient la République, et ce n'est plus provisoire. Henri Wallon est dit à ce sujet être le « père de la République » le contenu de son amendement concerné l'élection du Président par le Parlement et cet amendement là constituait une des trois lois constitutionnelles de 1875, et ces lois constituaient la Constitution de la IIIe République.

Fin de la IIIe rep par un vote populaire

1946 – 1958 : IVe République

Constitution défailante (beaucoup de Gouvernement se sont succédés, exécutif faible et Parlement fort donc instabilité ministérielle très forte, la France devenait ingouvernable). Besoin de revaloriser le pouvoir de l'exécutif, et rationalisation du parlementarisme.

+ On ajoute le contrôle de Constitutionnalité dans la Constitution de 1958 pour rationaliser le Parlement

→ Avant le Conseil Constitutionnel il y avait déjà eu une idée de contrôle des lois : volonté de créer un Conseil Constitutionnaire mais projet refusé car caractère suprême du Parlement à l'époque + légicentrisme (la loi était toute puissante, elle pouvait pas subir de contrôle) + méfiance envers les juges.

=> **1789 à 1958** : Grande instabilité politique et Constitutionnelle. Mais continuité dans l'évolution politique dans le fait que certaines institutions persistent.

1958 – Auj : Ve République

En 1971 tournant majeur avec la liberté d'association : le Conseil Constitutionnel va incorporer dans la Constitution des textes qui ne faisaient pas parti au sens strict de la Constitution au sens formel. On va maintenant parler de bloc de Constitutionnalité.

En France la Constitution matérielle c'est le Bloc. Formel c'est le texte de 1958

Cependant le Conseil Constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Il faut nécessairement qu'une autre institution le saisisse, soit le Président de la République, le Premier ministre et Présidents des Assemblées.

En 1974 on élargie le champ de saisine du Conseil. Maintenant, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent le saisir. → on donne un droit aux oppositions politiques.

En 2008 on ouvre la saisine à tous les justiciables (en fait par les juridictions suprême, Cour de Cassation et Conseil d'Etat).

Constitution matérielle : fait d'envisager la Constitution sous l'angle de son contenu.

Constitution formelle : envisage sous l'angle formel comme un acte écrit consigné dans un document officielle solennel

Pouvoir Constitutionnaire
originaire = celui qui est à l'origine de la Constitution
Pouvoir Constitutionnel
dérivé : modifie une Constitution déjà en vigueur

Constitution Souple :
mécanisme de révision plus souple (avec une loi ordinaire)
Constitution rigide :
mécanisme de révision plus compliqué, il faut une loi spéciale.

Etat de droit : toutes les institutions sont soumises aux lois, dont le législateur, implique l'existence d'un contrôle de constitutionnalité des lois.
Etat légal : suprématie de la loi

Séance 5 : La séparation des pouvoirs, le régime parlementaire et le régime présidentiel

1/ * Séparation des pouvoirs : Lorsque dans un Etat les 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire sont séparés.

* Confusion des pouvoirs : Situation où les 3 pouvoirs ne sont pas séparés et sont concentrés entre les mains d'une seule personne, une seule autorité.

* Séparation souple des pouvoirs : Désigne un régime dans lequel la séparation des pouvoirs existe mais où les pouvoirs entretiennent des relations, comme l'exécutif et le législatif puisque en France, le gouvernement est responsable devant le Parlement. → Caractérise un régime Parlementaire

* Séparation stricte des pouvoirs : Désigne un régime où les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont nettement distincts les uns des autres et indépendants. → caractérise un régime Présidentiel.

* Régime parlementaire dualiste : Régime politique dans lequel le gouvernement est la fois responsable devant le chef de l'Etat (le Président en France), et devant le Parlement.

* Régime parlementaire moniste : Régime politique dans lequel le gouvernement est responsable seulement devant le Parlement car le chef de l'Etat a un rôle symbolique

* Régime présidentiel : régime fondé sur la séparation stricte des pouvoirs

* Bipartisme : système politique dans lequel deux grands partis politiques dominent la politique et alternent au pouvoir.

* Checks and balances : système qui est présent dans les régimes à séparation stricte des pouvoirs où chaque pouvoir dispose de moyens de contrôle sur les autres afin d'éviter tout abus.

* Cabinet : Désigne l'ensemble des ministres dirigés par le chef du gouvernement dans un régime parlementaire.

* Shadow cabinet : groupe de membres de l'opposition qui suit les ministres en fonction et propose une alternative politique, notamment dans les systèmes parlementaires comme au R-U.

2/ Qu'est ce que la séparation des pouvoirs et quel est son intérêt ?

La séparation des pouvoirs est un principe fondamental de la démocratie qui consiste à diviser l'exercice du pouvoir politique en trois branches distinctes : le pouvoir législatif (qui fait les lois), le pouvoir exécutif (qui applique les lois), et le pouvoir judiciaire. Cette séparation

visée à éviter toute concentration excessive du pouvoir entre les mains d'une seule autorité, assurant ainsi un système de freins et contrepoids. Son intérêt réside dans la protection des libertés individuelles et dans la prévention des abus de pouvoir.

3/ Plan détaillé de commentaire

Séparation des pouvoirs
↳ éviter les abus

« Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement. »

Il n'y a point encore cette liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutive. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutive, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur... ».

Extrait du Document N° 1, Montesquieu, De l'esprit des lois

Mots clefs :

- corps de magistrature
- pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens
- puissance législative
- puissance exécutive
- puissance de juger
- tyrannie
- puissance législative est réunie à la puissance exécutive il n'y a point de liberté
- on peut craindre que le monarque ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement
- si puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et exécutive
- Si la puissance de juger est jointe à la puissance législative = le juge serait législateur
- si la puissance de juger était jointe à la puissance exécutive = le juge a la force d'un oppresseur
- séparation des pouvoirs
- régime parlementaire
- Confusion des pouvoirs
- régime autoritaire

I – La séparation des pouvoirs comme condition essentielle de la liberté

A– l'unité des pouvoirs conduit à la tyrannie

B– la séparation des pouvoirs empêche l'abus de pouvoir

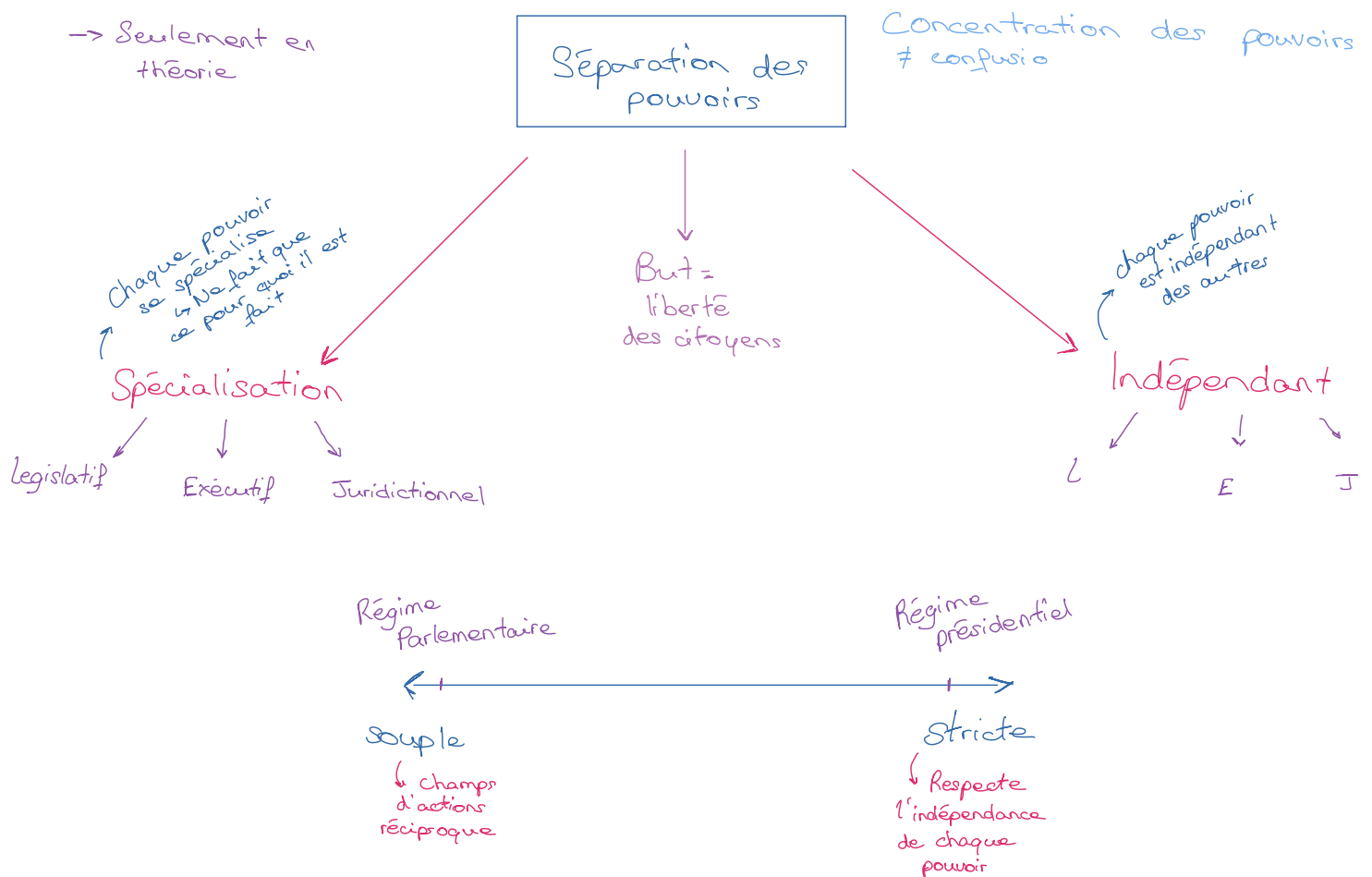
II – Les dangers de la confusion des pouvoirs

A– La concentration des pouvoirs législatifs et exécutifs

B – La concentration du pouvoir judiciaire avec l'exécutif ou le législatif

Correction :

La séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel prévu à l'article 16 de la DDHC
-> But : si une personne concentre tous les pouvoirs elle va être tenté d'en abuser. On va éviter l'oppression pour préserver la liberté des citoyens



↳ Seulement en théorie car même aux E-U (présidentielles) les pouvoirs peuvent interférer.

Mais cette vision est seulement en théorie car en France, théoriquement, nous sommes dans un régime parlementaire. Cependant en réalité, on se rapproche plus d'un régime semi-présidentiel.

-> Réforme : les élections présidentielles se déroulent proche des élections législatives : pas de chamboulement au sein des opinions des électeurs. Le parti victorieux aux présidentielles sera le même aux législatives = le Président aura la majorité à l'assemblée.

° Dans la Ve République l'exécutif participe quand même à l'élaboration des lois : Empiètement de l'exécutif sur la fonction législative

- Projets de lois
- Donne l'ordre du jour
- Ordonnances (article 38 Constitution). L'exécutif peut intervenir dans le domaine de la loi.

Lors d'un commentaire de texte, il est possible de critiquer le texte

- Puissance législative
- Puissance exécutive
- Liberté
- Loi tyrannique
- Puissance de juger
- Pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens
- Séparation des pouvoirs → stricte / souple
- Gouvernement des juges
- Concentration des pouvoirs
- Régime parlementaire + moyen d'action réciproque
- Oppression
- Régime présidentiel
- Spécialisation
- Indépendance des pouvoirs
- Moyen d'action réciproque

Proposition de parties

Concepts SDP	Mode d'application
ⓑ • Spécialisation • Indépendance • Législatif • Exécutif • Juridictionnel	Ⓐ • Régime présidentiel • Séparation stricte ⓑ • Droit de dissolution • Responsabilité devant le G • Régime parlementaire • Sép souple
Ⓐ • Liberté / oppression / tyrannie • Confusion des pouvoirs / concentration	

Plan qui fait office de correction :

- I – La conceptualisation de la séparation des pouvoirs
- A – La fonction de la séparation des pouvoirs
 - Confusion, tyrannie, oppression
 - ≠ Liberté et droits
- B – Les implications de la séparation des pouvoirs
 - Spécialisation
 - Indépendance
 - 3 ou 2 fonctions

- II – La concrétisation de la séparation des pouvoirs
- A – Les modes d'application de la séparation des pouvoirs
 - SDP → Montesquieu → Stricte
 - Souple → SDP
- B – L'adaptation des modes d'application de la SPD à la pratique
 - Rejet de la binarité
 - Cas des Etats Unis / France

Séance 6 : Lecture analytique de la Constitution du 4 octobre 1958

1/ Commentez l'architecture de la Constitution : – VOIR SUITE

La Constitution est construite en plusieurs parties, qui ont toutes des titres différents, tel que, Titre premier, De la Souveraineté, ou encore Titre II, le Président de la République. Chaque partie est composée de plusieurs articles, qui traitent de sujets qui sont propres à la partie (par exemple, les articles du Titre II sur le Président de la République traite donc de ce dernier, son élection, ses devoirs, ses compétences, etc.

De plus, la Constitution débute par le Préambule, qui énonce les textes fondamentaux qui sont à l'origine de la Constitution.

2/ De quelle manière la question des droits individuels y est-elle traitée ? – VOIR SUITE

Les droits individuels apparaissent dans la Constitution dès le Préambule, qui renvoie aux textes fondamentaux et qui assurent le respect des droits individuels : la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004.

De plus, certains articles de la Constitution elle-même protègent les libertés fondamentales des individus.

3/ L'ordre des titres vous paraît-il refléter l'importance respective de chacune des institutions ?

Selon moi, les titres ne reflètent pas d'importance respective des institutions. En effet, Le Conseil Constitutionnel, par exemple, est présent au titre VII, mais son importance n'en demeure pas moins grande. => **Les premiers titres sont consacrés aux institutions les plus importantes**

4/ Quel est le mode d'exercice de la souveraineté retenu ? – VOIR SUITE

La Constitution garantie l'exercice de la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce de deux manières :

- Par ses représentants : système de démocratie représentative avec un Parlement et un Président élu au suffrage universel direct. => **Souveraineté Nationale**
- Par le référendum : Consultation directe du peuple sur certaines questions => **Souv Populaire**

De plus, l'article 1er affirme que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, et l'article 3 précise que la souveraineté s'exerce par le vote, qui doit être universel, égal et secret.

5/ Qu'est ce qui montre que la version de la Constitution ci-dessous reproduite n'est pas celle promulguée le 4 octobre 1958 ?

La version ci-dessous est la version actuelle de la Constitution, elle a subi 25 révisions depuis sa promulgation en 1958. Un élément qui permet de s'en rendre compte, est la mention, dès le Préambule, du texte fondamental qu'est la Charte de l'environnement de 2004. En effet, lors de la promulgation de la Constitution, cette Charte n'existait pas encore. (l'article 61-1, etc)

6/ Etablissez, avec quelques mots clés pour chacune d'entre elles, la liste des lois organiques prévues par la Constitution. – VOIR SUITE

Il y a plusieurs types de lois organiques prévues par la Constitution :

- > Pouvoir exécutif : éléction et empêchement du Président
- > Parlement : statut des parlementaire, fonctionnement des assemblées, procédure législative
- > Conseil constitutionnel : organisation et contrôle de constitutionnalité
- > Pouvoir judiciaire : statut des magistrats et Conseil supérieur de la magistrature
- > Collectivités territoriales : statut des outre-mer et autonomie financière
- > CESE : role consultatif
- > Finances publiques : budget de l'Etat et de la Sécurité sociale

7/ Pourquoi la Constitution évoque-t-elle l'autorité judiciaire et non pas le pouvoir judiciaire

La Constitution ne considère pas l'autorité judiciaire comme un pouvoir à proprement parler comme le sont le pouvoir exécutif et législatifs, mais elle lui accorde toutefois une valeur constitutionnelle. Cette distinction vise à souligner que la justice c'est pas un pouvoir autonome mais une autorité chargée de garantir le respect de la loi, sous le contrôle du législateur et du gouvènement.

=> L'autorité judiciaire désigne l'ensemble des institutions dont la fonction est de faire appliquer la loi en tranchant des litiges. Traditionnellement, en France, il y a une certaine méfiance à l'égard des juges, conséquences du souvenir du pouv accordé au juge dans l'ancien régime. Le choix d'utilisation du mot autorité est aussi du au fait que le juge n'est pas représentant du peuple, n'étant pas élus. Ils n'ont pas cette légitimité là démocratique.

8/ Pourquoi la Constitution consacre-t-elle un titre aux collectivités territoriales ? – VOIR SUITE

La France, comme énoncé à l'article premier de la Constitution, a une organisation décentralisée. Elle apporte donc une importance significative aux collectivités territoriales, et y consacre donc un titre afin d'assurer leur fonctionnement.

9/ Lien entre citation et Constitution de 1958 -> cette Constitution est-elle, selon vous, bonne ou une mauvaise et, dans un cas comme dans l'autre, quels autres éléments importants peuvent influencer sur la vie de la Nation ?

« Une bonne Constitution ne peut suffire à faire le bonheur d'une Nation, une mauvaise peut suffire à faire son malheur. »

CARCASSONNE (G.), *La Constitution*, Seuil, coll. « Points », 2004, p. 33.

-> Je pense que nous avons une bonne constitution, qui permet la garantie des droits et des libertés, ainsi que le bon fonctionnement des institutions de la République.

° La composition du Conseil Constitutionnel :

– Membres nommés → 3 par le Président de la République, 3 par le Président du Sénat et 3 par la Présidente de l'Assemblée Nationale

→ Pour nommer un membre, le Président doit soumettre sa nomination à l'avis des commissions permanentes de l'Assemblée permanente du Sénat et de l'AN.

→ Les autres autorités, elles ne soumettent leurs nominations qu'à la commission permanente à laquelle appartient le Président.

– Membres de droit → les anciens présidents

=> Le Conseil se renouvelle par tiers tous les 3 ans. Chaque autorité nomme 1 personne tous les ans.

Le mandat : 9 ans non renouvelables sauf exception, s'il a remplacé un membre pendant 3 ans ou moins.

=> Problème avec le mode de nomination : pas d'obligation compétence juridique, il y a beaucoup de politiques au Conseil, ainsi, les décisions du Conseil ne sont pas motivées.

2/ Suite

Pour protéger les droits et libertés,

– une protection textuelle (dans le préambule par exemple)

– une protection jurisprudentielle (avec le Conseil Constitutionnel) → mais on se fie uniquement au juge, on peut tomber dans un gouvernement des juges, donner trop de devoirs aux juges. Par exemple, aux Etats Unis, revirement de jurisprudence sur le droit à l'IVG. Suite à cela, en France, on a apporté une protection textuelle au droit à l'IVG, pour ne plus laisser que les juges décider.

Pour les Droits environnementaux : Charte de l'environnement

Pour les Droits des libertés indiv et politique : Déclaration 1789

Pour les Droits sociaux : Préambule 1946

4/ Suite

Souveraineté populaire / du peuple → Démocratie directe, par les referendum. Électorat – droit = le vote est un droit, suffrage universel. Elle implique un mandat impératif (le mandat peut être révoqué si les élus ne respectent pas la volonté des électeurs)

Souveraineté nationale / de la nation → le peuple délègue le pouvoir à des représentants, démocratie représentative. Refus de la démocratie directe. Électorat – fonction = le vote est une fonction, suffrage restreint. La souveraineté nationale implique un mandat représentatif (les élus vont au bout de leur mandat, ne peuvent pas être révoqués)

=> En France, on retrouve les types 2 souverainetés.

« La souveraineté nationale s'exerce par le peuple » = hybridation

6/ Suite

Les lois organiques ont une valeur juridique particulière. Elles vont compléter un article et préciser les modalités d'applications. Elles sont au dessus des lois ordinaires et en dessous des lois constitutionnelles.

Quand le conseil va prendre une décisions, parfois il va controler une loi ordinaire par rapport à une loi organique. Mais la loi organique subit elle même des contrôles de constitutionnalité.

-> Paradoxal : formellement valeur législative et substantiellement valeur constitutionnelle

Liste des lois organiques :

Articles 11, 6, 34, 89, 26,

=> Liste non exhaustive

8/ Suite

La constit consacre un titre aux collectivités territoriales pour reconnaître l'importance de celles ci.

Permet de regrouper les différentes catégories de collectivités territoriales, il régit l'organisation des collectivités et garantie un fondement constitutionnel aux collectivités (principe de libre administration)

SEANCE 8

1/ CORRECTION

4 octobre 58 : promulgation de la constitution de la Ve

Dec 1958 : élection GDG au suffrage indirect

1962 : réforme constitutionnelle du Pres, on change le mode de scrutin, suffrage universel direct

Mai 1968 :

1969 : élection de Pompidou

1981 : élection de François Mitterrand

1986 : Première cohabitation

1988 : Réélection de Mitterrand

1993 : Deuxième cohabitation

1995 : Election de Chirac

1997 : Dissolution de l'Assemblée Nationale et victoire de la Gauche aux elections

2000 : inversion calendrier électoral + Referendum sur le quinquennat

2005 : Loi constitutionnelle qui integre dans le bloc la Charte de l'environnement

2007 : Election de Sarkozy jusqu'en 2012

2008 : Instauration de la QPC (revaloriser le Parlement et mieux encadrer exécutif)

2012 : Election Hollande

2015 : Etat d'urgence sécuritaire + Attentats Charlie Hebdo

2017 : Election Macron

2020 : Etat d'urgence sanitaire

8 avril 2024 : Revision de la Constitution pour IVG

2024 : Dissolution de l'Assemblée nationale + élection législatives + perte majorité présidentielle

Séance 8 : Les grandes étapes politiques de la Ve République

1/ Grands événements qui ont marqués la vie politique de la Ve République :

- Première élection du Président au suffrage universel direct 21 décembre 1958
- Dissolution de l'Assemblée Nationale par Jacques Chirac 21 avril 1997
- Victoire de la gauche aux élections législatives = cohabitation
- Référendum sur le quinquennat 24 septembre 2000
- Référendum sur la Constitution pour l'Europe, les français ont votés non.
- Dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron 9 juin 2024
- Le Président et la Première ministre perdent la majorité relative à l'AN Juin et Juillet 2024
- Renversement du Gouvernement Barnier par l'Assemblée Nationale Décembre 2024

2/ Présenter la pratique institutionnelle instaurée par De Gaulle et la comparer avec celles de ses successeurs :

La pratique institutionnelle instaurée par Charles de Gaulle sous la Ve République repose sur une présidentialisation du régime, dépassant le strict cadre parlementaire prévu par la Constitution de 1958. Il impose une lecture renforcée de l'article 5, faisant du Président le véritable chef de l'exécutif, en s'appuyant sur le suffrage universel direct dès 1962.

Son usage fréquent du référendum et son autorité sur le gouvernement renforcent cette dynamique. Ses successeurs ont modulé cette pratique : Pompidou et Giscard d'Estaing ont maintenu un pouvoir présidentiel fort, tandis que Mitterrand et Chirac ont dû composer avec la cohabitation, limitant leur influence. L'instauration du quinquennat en 2000 sous Chirac a encore renforcé la logique présidentieliste, réduisant l'autonomie du Premier Ministre. Aujourd'hui, la présidence demeure l'institution centrale du régime, bien que la pratique varie selon la conjoncture politique et la personnalité du chef d'Etat.

=> De Gaulle était partisan d'un Président avec beaucoup de pouvoirs

3/ Utilisation de l'article 11 de la Constitution en 1962 :

L'article 11 de la Constitution dispose que le Président peut organiser un référendum sur tout projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics ou sur certaines réformes.

En 1962, Charles de Gaulle a proposé un référendum aux français sur l'élection du Président de la République au suffrage universel direct. Ce choix était controversé car cet article est normalement destiné aux référendums législatifs portant sur l'organisation des pouvoirs publics. De Gaulle a contourné la voie parlementaire classique (art 89) car il craignait une opposition des parlementaires. Son initiative a provoqué une crise institutionnelle (AN censure le Gouvernement de Pompidou, de Gaulle qui dissout l'Assemblée Nationale et remporte les élections législatives suivantes

=> Irregularité formelle et procédurale car il a contourné la Constitution

=> En 1962 le GDG engage une révision constitutionnelle modifiant l'art 6 de la Constitution afin de prévoir l'élection du président de la République au suffrage universel direct. En raison de l'hostilité parlementaire, notamment sénatoriale, De Gaulle va recourir à l'art 11 de la Constitution plutôt que l'art 89 prévu à cet effet, qui permet au chef de l'Etat de soumettre un référendum portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Le peuple français se prononcera en faveur de cette révision constitutionnelle.

4/ L'esprit de la Ve République est-il intact ?

L'esprit de la Ve République, fondé sur un exécutif fort et un équilibre des pouvoirs, a évolué sans disparaître. La présidentialisation voulue par de Gaulle s'est accentuée, notamment avec le quinquennat et l'alignement des législatures sur la présidentielle, renforçant la domination du chef de l'Etat. Cependant, la montée de l'abstention, la contestation du rôle du Parlement et l'essor du pouvoir juridictionnel nuancent ce modèle. Si l'essence du régime demeure, son fonctionnement s'éloigne de l'arbitrage gaullien au profit d'une hyper-présidence parfois contestée.

=> L'exécutif est peut-être devenu trop fort, d'où la réforme de 2008. On est peut-être allé trop loin dans l'esprit de la Ve.

-> Dissertation : « La Ve République vous paraît-elle garantir la stabilité du pouvoir ? »

-> le plan peut être construit en Oui et Oui MAIS

Méthodologie de la dissertation :

Introduction :

- Accroche (citation, contexte d'actualité, contexte historique)
- Présentation du sujet (définition des mots clefs etc)
- Intérêt du sujet, pourquoi on traite un tel sujet
- Problématique -> pas besoin de reformuler le sujet s'il est déjà sous forme de question
- Annonce du plan

Mots clefs :

thème
clefs

Ve République	Stabilité	Pouvoir
De Gaulle 1958 ↳ Rationalisation Parlement Crise de la IV ^e ↳ Volonté de la rupture Renforcement exécutif Reforme de 1962 suffrage universel direct	Contrôle de Constitutionnalité ↳ Etat de droit Rôle de l'exécutif Inversion calendrier électoral Moyens d'actions réciproques Possibilités de Révision Constit Art 89 Majorité Présidentielle / Cohabitation Abus de l'exécutif de ses prérogatives Réformes de 2008 Continuité de la V ^e	Régime semi-présidentiel

- > Dans un grand I on peut évoquer la stabilité
- > Dans un grand II on peut contraster le propos en évoquant les limites

I – Garantie de la stabilité

- A – Relation Parlement / exécutif (sortir de la IV^e, revalorisation etc)
- B – Création du Conseil Constitutionnel (réforme de 1974, décembre 7 / Etat de droit)

II – Les limites à la stabilité

- A – Domination excessive de l'exécutif
- B – Nuancer avec les périodes de cohabitation

Correction prof :

I – Les mécanismes de la stabilité institutionnelle

- A – Une rationalisation significative du pouvoir législatif
- B – Un renforcement véritable du pouvoir exécutif

II – Des mécanismes améliorés pour garantir la stabilité

- A – Un pouvoir législatif revalorisé
- B – Un pouvoir exécutif encadré

1/ Notions fondamentales :

- Démocratie directe : Forme de démocratie dans laquelle les représentants exercent directement le pouvoir, sans l'intermédiaire de représentants.
- Démocratie représentative : Forme de démocratie dans laquelle les citoyens élisent des représentants afin de prendre les décisions politiques à leur place → On vit une crise de la représentation (émergence de la démocratie participative, 2019 et 2022 Convention Citoyenne et démocratie délibérative)
- Démocratie semi-directe : Forme de démocratie qui combine à la fois des éléments de la démocratie directe et de la démocratie représentative. Ex : La Suisse
- Suffrage universel direct : Forme d'élections dans lesquelles tous les citoyens de plus de 18 ans votent directement pour le candidat de leur choix. Ex : Elections présidentielles en France
- Suffrage universel indirect : Forme d'élections dans lesquelles tous les citoyens de plus de 18 ans votent pour des grands électeurs, qui vont élire ensuite un candidat. Les citoyens ne votent pas directement pour le candidat. Ex : Elections Présidentielles aux Etats Unis
- Referendum : Procédure de vote qui consiste à poser une question précise au peuple français pour qu'il puisse donner son avis. Ex : Référendum pour l'élection du Président au suffrage universel direct.
- Abstention : Absence de vote d'un électeur
- Mode de scrutin : Ensemble des opérations de vote et des modes de calcul destinés à départager les candidats des élections. Ex : Scrutin de liste, scrutin majoritaire uninominal, majorité relative, etc

2/ Grandes catégories de démocraties et le type de souveraineté qui leur correspond :

	Démocratie directe	Démocratie Représentative	Démocratie semi-représentative / participative
Type de souveraineté	Souveraineté populaire	Souveraineté nationale	Souveraineté hybride
Exemples	La Suisse est l'un des rares pays à intégrer des éléments de démocratie directe à grande échelle. Les citoyens peuvent proposer des initiatives populaires et voter sur des référendums, influençant la législation nationale	En France, avec la Ve République le Président est élu au suffrage universel et un Parlement représentatif Aux Etats-Unis également, puisqu'il y a une séparation stricte des pouvoirs et un système électoral indirect.	En France on peut observer une démocratie participative. D'une part les citoyens élisent leurs représentants, mais d'autre part ils sont actifs politiquement, notamment avec les référendums, ou, comme lors de la Convention Citoyenne pour le Climat où des citoyens avaient été tirés au sort pour formuler des propositions.

3/ Quel lien établissez vous entre la démocratie et l’Etat de droit ?

L’Etat de droit est un système juridique et politique dans lequel l’ensemble des institutions publiques et des citoyens sont soumis aux lois. Le législateur, les membres du gouvernement, le Président de la République sont soumis aux lois au même titre que les citoyens. Par ailleurs, un véritable régime démocratique ne peut exister sans le respect des principes de l’Etat de droit. En effet, une démocratie peut basculer dans l’arbitraire ou la tyrannie de la majorité sans Etat de droit, et à l’inverse, un Etat de droit sans démocratie pourrait conduire à un régime autoritaire.

4/ Qu’est ce qu’un mode de scrutin ?

La procédure électorale est très variée selon le type d’élection. Il existe un grand nombre de mode scrutin.

Définition	Un mode de scrutin est l’ensemble des règles qui déterminent comment les votes des électeurs sont transformés en sièges ou en désignation d’un élu. Il influence directement la représentation politique et la stabilité des institutions.
Types principaux	° <u>Scrutin majoritaire</u> : attribue la victoire au candidat ou à la liste ayant obtenu le plus de voix ° <u>Scrutin proportionnel</u> : répartit les sièges en fonction du pourcentage de voix obtenues ° <u>Scrutin mixte</u> : combine des éléments des deux précédents
Exemples concrets	° <u>Scrutin majoritaire</u> : Élections présidentielles en France (à deux tours) ° <u>Scrutin proportionnel</u> : Élections législatives européennes ° <u>Scrutin mixte</u> : Élections parlementaires en Allemagne
Impact sur la démocratie	Influence la représentation des partis politiques, la stabilité gouvernementale et le rapport entre les électeurs et élus.

Le vote des électeurs et davantage pris en compte

Permet une meilleure majorité présidentielle

5/ Commentaire de texte :

Document 10, Conseil Constitutionnel, décision n°62-20 DC, 6 novembre 1962

Mots clefs :

- Referendum + article 11
- Conseil Constitutionnel
- Compétence du Conseil
- Apprécier la conformité à la Constitution
- Organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics
- Souveraineté Nationale / Souveraineté populaire
- Lois organiques / Lois ordinaires

Le référendum de l'expression de la souveraineté nationale

Conseil Constit et son domaine de compétences

↳ Lois orga et ordinaire

- Lois votées par le Parlement
- Lois adoptées par le peuple par referendum
- Etat de droit
- Démocratie
- Démocratie directe
- Vote populaire
- Scrutin universel
- Constitution
- Contrôle de constitutionnalité

Domaine de compétence du Conseil Constitutionnel	Le référendum, expression de la souveraineté nationale
- Conseil Constitutionnel - Contrôle de Constitutionnalité - Constitution - Lois votées par le Parlement - Lois organiques / lois ordinaires - Organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics - Domaine de compétence - Apprécier la conformité à la Constitution - Etat de droit Le Conseil Constitutionnel le domaine de compétence	- Référendum – Article 11 de la Constitution - Souveraineté nationale / souveraineté populaire - Lois adoptés par le peuple - Démocratie / directe - Vote populaire - Scrutin universel Le Référendum Expression de la souveraineté P

I – Le Conseil Constitutionnel et son domaine de compétence

A – Le Conseil Constitutionnel : un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics

B – Un domaine de compétences réglementaire

II – Le référendum comme expression de la souveraineté nationale

A – Le référendum et son application

B – Un mode d'exercice de la démocratie directe

3/ SUITE CORRECTION

→ L'Etat de droit implique nécessairement un contrôle constitutionnel pour faire appliquer le droit. Mais le problème c'est que le Conseil Constitutionnel est nommé par les représentants de la Nation, ils ne sont pas élu par le peuple (juges non-démocratiques).

Dans ses décisions le Conseil essaye de concilier les deux « la loi n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution »

-> Reformulation de la décision sous forme de dissertation :

Comment le referendum de 1962 sur le mode d’élection du PdR a t’il constitué la première pierre de modification institutionnelle et politique de la Ve République ?

Referendum de 1962	Modification institutionnelle et politique
° L’objet (mode de scrutin du president) ° l’irrégularité (articlec 11 ≠ 89) -> hostilité parlementaire ° Incompétence pour contrôler les lois référendaires ° première pierre de la présidentialisation du régime parlementaire	-> Présidentialisation du régime parlementaire sous la Ve ° Les autres réformes (modification du calendrier législatif, réforme de 2000, majorité présidentielle) ° Usage 49.3 ° Article 38 ° Période de cohabitation

I – La remise en cause du caractère parlementaire du régime

A – L’organisation du référendum de 1962

- > L’objet du référendum
- > Poids institutionnel / hostilité historique du parlement

B – Les conditions de réalisation du referendum

- > Irrégularité
- > Incompétence du CC

II – La continuité de l’élévation de l’exécutif au détriment du pouvoir législatif

A – Le caractère dominant de l’exécutif

B – Des limitations ponctuelles de la domination de l’exécutif

